

AGENTES PÚBLICOS VI

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão ser superiores** aos pagos pelo Poder Executivo;

Obs.: isso não é o que acontece, por isso tenha atenção com esse inciso.

XIII – é **vedada a vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Art. 39.

§ 5º da Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

Obs.: a vinculação ou equiparação não é permitida, porém estabelecer uma relação em que o técnico não possa ganhar mais que o analista é legal.

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Obs.: essa é uma proibição do Efeito Cascata (efeito somatório em que há um vencimento e é acrescentado o adicional, logo o próximo adicional virá em cima do todo), pois os acréscimos ulteriores não podem incidir sobre o todo; eles precisam incidir especificamente sobre os vencimentos.

XV – o **subsídio e os vencimentos** dos ocupantes de cargos e empregos públicos **são irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, §4º, 150, II, 153, e 153, § 2º, I;

ANOTAÇÕES

Obs.: segundo a Constituição, os servidores têm direito a vencimento, remuneração, subsídio, provento e pensão.

Pensão é o valor pago aos dependentes do servidor morto; **provento** é o valor do salário da aposentadoria; **remuneração** é o valor do vencimento acrescido de vantagens permanentes, sendo que o **vencimento** é o valor fixado por lei (base legal de uma carreira); e o vencimento aliado a vantagens permanentes é a **remuneração**. Já o subsídio é uma parcela única, diferente do vencimento, que está atrelado às vantagens.



5m

O PULO DO GATO

“Vencimentos”, no plural, é sinônimo de remuneração (que é vencimento + vantagens permanentes). Logo, são irredutíveis: vencimento, remuneração e subsídio, salvo as exceções explicitadas acima.



10m

Imagine o cenário: vencimento de R\$ 10.000,00 + vantagem permanente de R\$ 5.000,00, totalizando R\$ 15.000,00. É possível abaixar o vencimento para R\$ 8.000,00 e aumentar a vantagem permanente para R\$ 7.000,00, totalizando também R\$ 15.000,00? **Sim**. Segundo o Supremo, o somatório é irredutível, não importa a alteração da composição desde que o somatório (o valor nominal final) permaneça o mesmo.

Art. 39.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

Obs.: para os cargos políticos, obrigatoriamente, há subsídio, e, para os demais servidores, o subsídio é uma possibilidade.

ANOTAÇÕES

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II – os requisitos para a investidura;

III – as peculiaridades dos cargos.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2019/TJ/AM/ASSISTENTE JUDICIÁRIO) No que se refere aos agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

A remuneração dos agentes políticos inclui o subsídio e eventuais gratificações por desempenho no cargo ou por metas de arrecadação



COMENTÁRIO

O subsídio é parcela única. Lembre-se do art. 39, § 4º.

XVI – **é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;



15m



ATENÇÃO

A regra é a proibição geral, não importando ser municipal, estadual ou federal. Lembre-se também de que a acumulação se refere a cargos públicos, pois, na esfera privada, a regra é diferente.

Há exceções, caso haja compatibilidade de horário, veja:

- a de dois cargos de professor;
- a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



20m

ANOTAÇÕES

Obs.: técnico ou científico é aquilo que exige habilitação específica e pode ser de nível médio ou superior.

c. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

ATENÇÃO

Não há limite de somatório para especificar a compatibilidade de horário, só não deve haver sobreposição das funções.

Outras Restrições

Art. 95.

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I — exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

Art. 128. O Ministério Público (...)

II — as seguintes vedações: d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

Art. 142.

§ 3º

VIII — aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea “c”;

Obs.: refere-se aos militares das Forças Armadas para acumulação de cargos da área da saúde.

Art. 42.

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.



25m

ANOTAÇÕES

Obs.: para o restante dos militares, a acumulação é permitida em todos os casos presentes no inciso XVI.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, ficará **afastado** de seu cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de **Prefeito, será afastado** do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**;

III – investido no mandato de **Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo**, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**, e, **não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior**;

ATENÇÃO

Vereador pode acumular cargos eletivos, os outros casos não. Porém, deve ser levada em consideração a compatibilidade de horário e ele pode optar, por exemplo:

Ex.: se um Vereador ganha R\$ 10.000 como efetivo e seu cargo paga R\$ 12.000, é possível que ele assuma como Vereador (recebendo os R\$ 12.000), mas não pode receber os R\$ 10.000. O Prefeito também não pode acumular, mas pode optar pela remuneração, diferente dos demais.

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

Obs.: o período de afastamento é contado para todos os efeitos, menos para promoção por merecimento.

Ex.: um Prefeito ficou 4 anos como exercendo esta função e está afastado do cargo. Esse tempo será compatibilizado como tempo de serviço, mas não como promoção por merecimento.

V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem (EC n. 103/2019).

ANOTAÇÕES



Obs.: se o regime de um servidor é um RPPS e ele é eleito Prefeito, ele continuará no regime próprio da Previdência.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

ATENÇÃO

O aposentado pode acumular os acumuláveis, eletivos (qualquer um — veja a diferença, pois, no Art. 38, os servidores efetivos só podem acumular como Vereadores) e cargos em comissão. Esse parágrafo se refere ao aposentado pelo Art. 40 (RPPS), já os aposentados pelo RGPS podem acumular qualquer cargo.

Havendo compatibilidade horários, é possível:

- I – 2 cargos de professor
- II – 1 cargo de professor com 1 Técnico ou Científico
- III – 2 cargos/empregos da área da saúde
- IV – 1 servidor efetivo + 1 cargo em comissão
- V – 1 aposentado + 1 cargo eletivo (qualquer um)
- VI – 1 aposentado + 1 cargo em comissão
- VII – 1 aposentado + 1 acumulável na atividade
- VIII – 1 servidor efetivo + 1 vereador (Art. 38)
- IX – 1 Magistrado + 1 magistério (Art. 95)
- X – 1 Ministério Público + 1 magistério (Art. 128)
- XI – 1 Militar das Forças Armadas + 1 da área da Saúde (Art. 142, § 3º)
- XII – 1 Militar dos Estados/DF + 1 Professor ou Técnico ou Área da Saúde (Art. 42, § 3º)



ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

2. (FCC/2020/AL/AP/AUXILIAR LEGISLATIVO/AUXILIAR OPERACIONAL) De acordo com a Constituição Federal, o servidor público da Administração Direta que for eleito Governador de determinado Estado, no exercício do seu mandato,
- a. ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
 - b. não ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sempre que houver compatibilidade de horário, sendo que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
 - c. ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo que seu tempo de serviço não será contado para qualquer efeito legal, inclusive para a promoção por merecimento.
 - d. ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
 - e. não ficará afastado de seu cargo, emprego ou função sempre que houver compatibilidade de horário, não sendo contado, porém, o tempo de serviço para qualquer efeito legal.



COMENTÁRIO

Governador precisa ficar afastado do cargo. Não confunda com o Vereador.

3. (FGV/2019/PREFEITURA DE SALVADOR/BA/GUARDA CIVIL MUNICIPAL) João, servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo de engenheiro de radiação, desejava realizar um novo concurso público, de modo a vir a ocupar dois cargos de provimento efetivo, caso houvesse compatibilidade de horários. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.
- a. João não pode ocupar outro cargo de provimento efetivo.
 - b. João somente pode vir a ocupar um cargo de professor.
 - c. João somente pode vir a ocupar um cargo técnico.
 - d. João pode vir a ocupar um cargo de professor ou de técnico.

ANOTAÇÕES

e. João pode vir a ocupar um cargo na área de saúde.

COMENTÁRIO

Engenheiro é um cargo que se encaixa em técnico ou científico. Lembre-se de que um servidor efetivo não pode ocupar dois cargos técnicos.

4. (CESPE/2018/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL) No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue o item que se segue. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de polícia federal com um cargo público de professor.

COMENTÁRIO

Delegado encaixa-se no cargo técnico ou científico, pois é necessário ser Bacharel em Direito. É diferente do agente, que independe de formação para ser efetivado, a não ser que seja o perito. O máximo de acumulações possíveis são duas.

GABARITO

1. E
2. a
3. b
4. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
